

1500174-04.2020.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO MICHAEL NEVES

Vistos.

ROBERTO MICHAEL NEVES (RG: 41.001.256, filho de Romeu Neves e Arlete Aparecida Paim Neves) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 1º de maio de 2020, por volta das 16h02, na confluência entre as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500174-04.2020.8.26.0593 - lauda

CONCLUSÃO

Em 7 de fevereiro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500174-04.2020.8.26.0593 - Controle 2020/000779

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO MICHAEL NEVES

Vistos.

ROBERTO MICHAEL NEVES (RG: 41.001.256, filho de Romeu Neves e Arlete Aparecida Paim Neves) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 1º de maio de 2020, por volta das 16h02, na confluência entre as Ruas Francisca de Oliveira e Odila Barreto, nesta cidade e comarca de Marília/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e

regulamentar, 21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo 4,68 g (massa líquida) de cocaína, em forma de crack, e 200 (duzentos) invólucros plásticos contendo 740,89 g (massa líquida) de Cannabis sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetrahidrocanabinol, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia (fls. 67/68), o réu foi citado pessoalmente (fls. 79) e apresentou defesa preliminar (fls. 83/89).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas. O acusado, intimado pessoalmente (fls. 123), não compareceu, sem justificativa, à audiência, decretando-se, então, sua revelia (fls. 124).

Alegações finais das partes constantes do termo retro.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 3/8), pelo boletim de ocorrência (fls. 9/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), fotografias (12/13), laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 15/17), laudo de exame químico-toxicológico - positivo para maconha e cocaína (fls. 55/57), e pela prova oral colhida.

As testemunhas Jefferson Adriano e Sandra Aparecida declararam, na fase inquisitiva, que, na data dos fatos, encontravam-se em patrulhamento na zona sul da cidade, quando, no cruzamento da Rua Odila Barreto com a Rua Francisca de Oliveira, local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram ROBERTO na companhia de terceiro desconhecido comercializando drogas, sendo certo que, notando a presença policial, ambos empreenderam fuga. Somente o acusado foi detido, eis que o outro conseguiu se evadir. Abordado, foi localizada com o réu uma sacola plástica contendo 21 (vinte e uma) porções de crack e 200 (duzentas) porções de maconha, bem como a quantia de R\$145,00 (cento e quarenta e cinco reais) em notas diversas.

Informalmente, o réu admitiu a prática do delito, afirmando que assim agia para sustentar o seu vício. Em juízo, os policiais ratificaram integralmente a versão apresentada, acrescentando que não conheciam o acusado de ocorrências anteriores.

O réu, ouvido apenas em sede policial, fez uso de seu direito de permanecer em silêncio (fls. 6/7). Em juízo, conforme já mencionado, foi revel (fls. 124).

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância.

Primeiro, oportuno advertir que os policiais militares são agentes públicos que gozam de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbra elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas.

Neste sentido: "Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que é dada à qualquer pessoa, sendo que o depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição. A este argumento acrescenta-se que os Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido de que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC nº 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC nº 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.^a Min. Laurita Vaz)." (Apelação nº 0007467-17.2016.8.26.0019, 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Álvaro Castello, j. 28.6.2017). E ainda: "Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT

752/589)." (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos agentes policiais foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu, que, repise-se, sequer conheciam.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, ou seja, trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Do exame dos autos, extrai-se que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando, no cruzamento da Rua Odila Barreto com a Rua Francisca de Oliveira, avistaram o acusado na companhia de terceiro desconhecido comercializando drogas, sendo certo que, notando a presença policial, ambos empreenderam fuga em direção a uma mata ali existente. Somente o réu foi detido, eis que o outro conseguiu evadir. Realizada a abordagem, localizaram com ROBERTO uma sacola plástica contendo 21 (vinte e uma) porções de crack e 200 (duzentas) porções de maconha, bem como a quantia de R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) em notas diversas. Ademais, importante observar que o local, conforme destacado pelas testemunhas, já é conhecido pela constante prática do tráfico de drogas.

Ora, todas essas circunstâncias demonstram, inequivocamente, que o réu praticava o comércio ilícito de drogas, até porque, ao que consta, não tinha como adquirir tal quantidade de drogas para seu consumo.

Aliás, sobre o elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'."

Ainda, analisando o artigo 28 da Lei de Drogas, observo que a quantidade de entorpecente apreendida (21 - vinte e uma - porções de crack, e 200 - duzentas - porções de maconha), a forma de embalagem (prontos para venda) e as circunstâncias da prisão (em local já conhecido como ponto de venda de drogas), revelam que se trata, o réu, de traficante, ou seja, considerando todos os elementos trazidos aos autos (quantidade diversa de entorpecente encontrada; acondicionamento típico para venda; local conhecido como ponto de venda de drogas), convenço-me, indubitavelmente, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, de que o acusado praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, não se tratando, pois, de mero usuário.

Ressalta-se que o possível uso de drogas (o réu declarou ser usuário no interrogatório perante a Autoridade Policial - fls. 6/7, afirmando que é usuário de cocaína e maconha), não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absolvido pelo tráfico. Ou seja, eventual condição de usuário não exclui a de traficante: "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra" (TJSP - Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; j. 11.4.2013).

Ainda, quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois, além de ostentar maus antecedentes (fls. 27/28), a grande quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias da prisão indicam o exercício constante de atividades ilícitas, devendo, pois, ser afastado o benefício.

Portanto, não é possível considerar "traficante de primeira viagem" ou traficante sem expressiva relevância no exercício da atividade quem traz consigo tamanha quantidade de drogas para distribuição a terceiros, quantidade, inclusive, capaz de

atingir número expressivo de usuários, o que revela a importância e o desvalor da conduta, suficientes a afastar a benesse legal. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 124.646/SP.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à dosimetria da pena.

Respeitando o sistema trifásico, fixo a pena-base acima o mínimo legal, diante da periculosidade da conduta do acusado, que é portador de maus antecedentes (fls. 27/28), revelando personalidade formada para a criminalidade. Ainda, de se notar a natureza altamente vulnerante de uma das drogas (crack). Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição da pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios de fixação da pena privativa de liberdade, é de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Primeiro, porque as circunstâncias judiciais levadas em consideração na primeira fase de aplicação d apenas assim autorizam, segundo o artigo 33 do Código Penal. Depois, de se levar em conta que o crime praticado pelo acusado é daqueles equiparados aos hediondos, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto na Lei 8.072/90 e na própria Lei Antitóxicos a concessão de quaisquer benefícios ou a fixação de cumprimento inicial de pena em regime mais brando. Ademais, observa-se a gravidade da conduta praticada e a quantidade de pena imposta, na forma do artigo 33 do Código Penal. Neste sentido: "Caráter hediondo do delito, daí a correta fixação do regime fechado e a negativa da substituição da corporal por restritivas de direitos, até mesmo em razão da quantidade da pena."

(Apelação nº 0013049-83.2015.8.26.0196, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR ROBERTO MICHAEL NEVES, qualificado nos autos, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não havendo pedido ministerial e respondendo solto ao processo, deixo de decretar a prisão do acusado nesta oportunidade.

Com esteio no artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63 da Lei Federal 11.343/06, que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da união, decreto o perdimento do valor (R\$145,00), apreendido às fls. 11, oficiando-se à FUNAD.

Expeça-se o necessário para cumprimento desta decisão e da pena imposta.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 6 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA